محظورات الاحرام لاشئ عليه وهو محمول على اطلاقه المتناول لجنونه بعد الاحرام وهو المطابق للقواعد الاصولية ان المجنون والصبي خارجان عن التكاليف الشرعية بل اظن ان هذا مما اتفق عليه الائمة الاربعة وكذا قال عز بن جماعة وقبل عليه الكفارة ثم قوله (ويصح منه الاداء) أي بلا خلاف بخلاف ما اذا احرم حال جنونه فانه مما اختلف في صحته ففي البدائع احرام الكافر والمجنون لم ينعقد اصلا لعدم الاهلية وهو لا ينافي ماقاله ايضا من انه ملحق بالصبي الذي لا يعقل فقال لا يصح منه اداء الحج بنفسه يعني بل يفعله عنه وليه فيوافقه ماقاله صاحب المحيط وخزانة الاكمل انه يحرم عنه ابوه

﴿ فصل في احرام المرأة * هي فيه ﴾ اي المرأة في حق الاحرام (كالرجل الا) في اثني عشر شيأ منها (ان لها ان تلبس المخيط) اي المحرم على الرجل (غير المصبوغ) اي بورس اوزعفران اوعصفر الا ان يكون غسيلا لا ينفض (والخفين) اي ولها ان تلبس الخفين (والقفازين) على مافي شرح العوفي للقدوري وشرح الكرخي وغيرهما وهو بضم القاف وتشديد الفاء ماتلبسه المرأة وتغطي به يدها قال في البدائع لان لبس القفازين ليس الا لتغطية يديها وانها غير ممنوعة عن ذلك وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين نهي ندب حملناه عليه جمعا بين الدلائل بقدر الامكان وسيأتي زيادة تحقيق في البيان (وتغطي رأسها) اي لا وجهها الا انها ان غطت وجهها بشئ متجاف جاز وفي النهاية ان سدل الشئ على وجهها واجب عليها ودلت المسئلة على ان المرأة منهية عن اظهار وجهها للاجانب بلا ضرورة وكذا في المحيط وفي الفتح قالوا والمستحب ان تسدل على وجهها شيأ وتجافيه (ولا ترفع صوتها بالتلبية) اي لان صوتها عورة فيفيد الحكم بنفيه عند الاجانب (ولا ترمل) اي في الطواف (ولا تطبع ولا تسعى بين الميلين) اي بالاسراع والهرولة (ولا تحلق رأسها) لانه مثلة كحلق الرجل لحيته بل تقصر (ولا تستلم الحجر) اي الاسود (عند المزاحمة) اي اذا كان هناك جمع من الرجال (ولا تصعد الصفا كذلك) اي عند المزاحمة (ولا تصلي عند المقام) اي قرب مقام ابراهيم عليه السلام (كذلك) اي وقت المزاحم (ولا يلزمها دم لترك الصدر) اي طواف الوداع (وتأخير طواف الزيارة عن وقته) اي ولتأخير طواف الافاضة عن ايام النحر (لعذر الحيض والنفاس) قيد في المسئلتين لكن على مافي البدائع من ان ترك الواجب بعذر لا يوجب شيأ لا تكون الصورتان مما اختص به النساء وان كان لا يتصور وقوعهما من غيرهن وكأنه في الكبير اعتمد عليه حيث قال انه لا دم عليها لتأخير طواف الزيارة عن ايامه بعذر ثم زاد في الكبير ان لها ان تلبس الحرير والذهب وتتحلى بأي حلي شاءت عند عامة العلماء وعن عطاء انه كره لها ذلك ثم قال وهذا الفرق في البحر والعناية ولم يذكره الكرماني وهو اولى لانه غير مختص بحال الاحرام قلت بل الخلاف المذكور مختص بالاحرام والا فلا خلاف لعطاء وغيره في عدم كراهة لبس المرأة حريرا او حليا (والختى) اي المشكل (فيه) اي في هذا الفصل (كالأنثى) اي احتياطا لكن حاله في هيئة اللبس مشكل

﴿ فصل في احرام العبد والامة ﴾ اي ولو كان لهما الرقبة من حيثية (ينعقد) اي اجماعا (احرام المملوك) أي مذكرا كان أو مؤنثا (باذن سيده) أي مالكه أو مالكته (وبغير اذنه للنفل) أي وينعقد أيضا للتطوع أي لا للفرض في الصورتين (وللمولى ان يحلله) أي يخرجه من احرامه بمحظور (ان أحرم بلا اذن وكره) أي تحليله (بعده) أي بعد اذنه لانه رجوع عن وعده وفي رواية عن أبي يوسف أن المولى اذا أذن لعبده في الحج فليس له ان يحلله لانه أسقط حق نفسه بالاذن فصار كالحر فلا يتحلل الا بالاحصار ثم ليس على المولى هدى لتحليله بل على العبد اذا أعتق وعليه أيضا ان يقضي

كالجسد الميت فلا يكون تأثير فليخل فكره ساعة الصلاة وقراءة الاوراد من الشواغل فانه في ذلك الحال يناجي ربه وهل يليق ان يخاطب سلطانا من سلاطين الدنيا وهو ذاهل عما يتلفظ به حال خطابه مع ان السلطان لا يطلع على سريرة هذا الذي يخاطبه فكيف يخاطب رب العالمين المطلع على السرائر وما تخفي الصدور بخطاب هو غافل عن معناه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فان هداه الله تعالى ووفقه لذلك واظب على ذلك كل يوم واحسن الاوقات لذلك بعد صلاة الصبح وعلى الله تعالى القبول (ويقرأ) ايضا من الآيات والسور القرآنية